

ביתא רוטשילד בע"מ

חוזה מתכנן מיזוג אוויר

C+B+A מתחם

רוטשילד – פינוי בינוי

חיפה

פרויקט:	רוטשילד – פינוי בינוי	תבנית: מיזוג אוויר	מס' חוזה:	CONT-10-2311
ספק:	א.א. מהנדסים יעוצים בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

חוזה מתכנן מיזוג אוויר

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

29/12/24

בין

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

לבין

א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

ת.ד. 1125 א.ת. קרית ביאליק

514663541

(להלן: "המתכנן")

מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט לחלק, כל זאת בתנאים המפורטים לחלק בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

והואיל:

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

/ "התכנית"

"המקרקעין" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" – שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" – מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכנית" – התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד – פינסי תכנית: מיזוג אוויר מס' חוזה: CONT-10-2311

ספק: א.א. מהנדסים גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה] מאת: [מאשר]

"שירותי**המתכנן"/**

"השירותים"- השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/**"ההסכם"-**

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות**המקומית"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה**הפיתוח"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולחנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

מס' חוזה: CONT-10-2311

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: רטשילד - פינוי

בינוי

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים

יועצים בע"מ

- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תחילה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשותף עמו פעולה ככל שידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

בית דין משפטי
ת"א 515051194
ח.פ. 3

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ואו המהנדס ואו היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ואו אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ואו החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ואו חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ואו חבות בגין אובדן ואו נזק ואו קלקול כלשהו לציוד ואו לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ואו תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ואו כספית ואו אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ואו הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ואו לקבלן העבודות ואו לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ואו לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ואו כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

בית דין רשמי
515851194
ד"ר רות שילד-פיגוי

פרויקט:	רנטשילד - פיגוי	תבנית:	מיוזג אויר	מס' חוזה:	CONT-10-2311
ספק:	א.א. מהנדסים יעצים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

5. סמכויות המנהל

- 5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח זמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם ובוציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עיכוב מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחושים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

החשבוני
רושילד כ"ח
51585119

מס' חוזה: CONT-10-2311

פרויקט: רושילד - פינ

תבנית: מיזוג אויר

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים
יועצים בע"מ

- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמוזמן או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שידרש על ידי המוזמן, ימסור המתכנן למוזמן דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

- 7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המוזמן למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2. בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המוזמן:
- 7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. לחסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למוזמן ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3. שכפול מסמכים.
- 7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7. שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המוזמן לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

ביתא רטשילד בינוי
ח.פ. 51545154

פרויקט:	רטשילד – פינני	תבנית:	מיזוג אוויר	מס' חוזה:	CONT-10-2311
ספק:	א.א. מהנדסים יועצים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 לחלף.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 לחלף.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

בית דין לערעורים
התביעה
515851194 בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2311

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: רוטשילד - פיני
בנין

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים
יועצים בע"מ

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין. מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לקבלן ו/או היום, בהתאם למחירון דקל שינויי דיירים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הקבלן בעניין קביעת השעות עבור השינויים, תובא בפני המנהל/היום והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בטאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות ובדיוק מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 11**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

מ' חוזה: CONT-10-2311

פרויקט: רטשילד - פיגוי תבנית: מיזוג אויר

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים גרסה: [גרסת חוזה]

יועצים בע"מ

- 9.8 למזמין תחא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל חוראה מחוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנייל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

רשמי
51551194
רשמי

פרויקט: רוטשילד - פינוי
תבנית: מיזוג אויר
מס' חוזה: CONT-10-2311
ספק: א.א. מהנדסים
גרסה: גרסת חוזה
סטטוס: סטטוס חוזה
יועצים בע"מ

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספת ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי חזין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

בית דין רוטשילד
ת"א
515851194

מס' חוזה: CONT-10-2311

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: רוטשילד - פינני בינני

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

790ק: א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקיין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקיין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שגייע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

אשראי
המזמין
המזמין
המזמין

המזמין - סגור

ביתא רוטשילד
ח.פ. 515851994

פריקט:	רוטשילד - פיגוי	תבנית: מיזוג אוויר	מס' חוזה:	CONT-10-2311
פיק:	א.א. מהנדסים יועצים בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מותן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב חביטול או חתפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

י.ת.א. רוטשילד בע"מ
515851194

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויחיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים ותחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1 הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2 לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות חנינות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

ביתא רוטשילד מע"מ
ח.פ. 519851994

CONT-10-2311

מס' חוזה:

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: רוטשילד - פינ

בינ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

ספק: א.א. מהנדסים

יועצים בע"מ

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחידים המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחידים המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחידים המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיתולו, ובכל מקרה כל אחד מיחידים המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחידים המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחידים המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל החוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515854194
ביתא רוטשילד בע"מ
המזמין

א.א. מהנדסים יועצים בע"מ
המתכנן

א.א. מהנדסים יועצים בע"מ
המתכנן

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: _____

פרויקט:	רוטשילד - פינוי	תבנית:	מיזוג אוויר	מס' חוזה:	CONT-10-2311
ספק:	א.א. מהנדסים יועצים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, תניינים ועבודות פיתוח ב[רשות מקומית] - חיפה, רוטשילד - פינוי בינוי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 3040614213 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - חיפה

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: [שדה נוסף 3]

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם: דימיטרי קריינין וושי דוד

- א. ראש צוות: דימיטרי קריינין
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: 3
היועץ ידאג לתגבר את צוות העובדים בהתאם לדרישה והצורך לעמוד ללויז שיקבע ע"י היום

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: דימיטרי קריינין

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרתי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

ביתא רוטשילד גע"מ
515851194

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.1.1 שרותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון מיזוג אויר ואוורור מאולץ לפרויקט, לרבות לדירות, לשטחים משותפים בבניינים למרתפים, לשטחי מסחר, משרדים וכל שימוש נוסף הנדרש בפרויקט
- ב. תכנון מיזוג אויר למבנה מכירות ו/או לדירה לדוגמא.
- ג. תכנון יעיל ביחס למבנה.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני חספוקת כל שרות חלקי.

הגדרות 2.

- 2.1 "מתקן" – מערכות מיזוג אויר לקירור ולחימום, מערכות אוורור כולל ציוד, צנרת, פקוד, חשמל, תעלות, מפזרים, מערכת גלאי CO וכו'.
- 2.2 "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.
- 2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הדרושים לביצוע המתקן.
- 2.4 "תכניות עבודה" – תכניות מפורטות, מפרטים, כתבי כמויות, כל המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ו/או לביצוע המתקן בפרויקט.

3. אלה שירותי המתכנן:

שירותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שירותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

פריקט:	חשילד – פיני	תבנית: מיזוג אויר	מס' חזה:	CONT-10-2311
ספק:	א.א. מהדסים	גרסה:	סטוס:	[סטוס חזה]
יועצים בע"מ		[גרסת חזה]		

3.1 תכנון מוקדם :

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם היועצים, כהגדרתם בחוזה.
- ב. בירורים ברשויות המוסמכות, או גורמים אחרים, בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון המתקן או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע המתקן.
- ג. קביעת עקרונות המערכת של המתקן לאור חישובים מוקדמים ובדיקת השיטות השונות, בחלקים שונים של הפרויקט.
- ד. הכנת תכניות מוקדמות, המתארות את המערכת העקרונית של המתקן, ותיאום התכניות עם היועצים.
- העברת נתונים רלוונטיים ליועצים (הספקי חשמל, נתוני ציוד וכו').
- ה. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים, ככל שידרש אישור המתכנן.
- ו. הכנת אומדן משוער של ערך המתקן.
- ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי :

- א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את המתקן, ואישורן על ידי המנהל והיועצים והכוללות, בין היתר, תכניות של מערכות פיזור אויר או אוורור, תכניות צנרת, תכניות מיקום הציוד, מערך חדרי המכונות.
- ב. טיפול באישור התכניות ע"י הרשויות המוסמכות עד לקבלת כל האישורים הדרושים על פי כל דין.
- ג. חתימה על כל המסמכים, כל התכניות וכל הבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום מזוג אויר ואוורור, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטפסי 4 ולתעודות גמר.
- ד. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישתו הראשונה של המזמין ואו לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באשור המזמין, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- ה. הכנת התכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ו. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון הסופי ואשור התכנון הסופי של היועצים, ככל שידרש אישור המתכנן.
- ז. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ואו עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- ח. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
- ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון הסופי.

CONT-10-2311

מס' חוזה:

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: רוטשילד - פינ

בינו

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

ספק: א.א מהנדסים

יועצים בע"מ

בית רוטשילד
ח.ב. 1194
11.11.2011

3.3 תכנון מפורט :

- א. הכנת כל חישובי המערכות השונות של המתקן.
- ב. בחירת הציוד הדרוש למתקן. הכולל יעילות התכנון ביחס למבנה.
- ג. הכנת תכניות מערך או הרכבה מפורטות ומוסברות, כולל הפרטים, כדרוש לביצוע המתקן בקני"מ 1:50.
- ד. ריכוז הנתונים הטכניים לעבודות הקשורות בביצוע המתקן והעברתם ליועצים, ובפרט נתוני צריכת חשמל ומקדם צריכה ליועץ החשמל, ונתוני ציוד ליועץ האקוסטיקה.
- ה. תאום התוכניות דלעיל עם היועצים ובפרט האדריכל, מתכנן החשמל, אינסטלציה והקונסטרוקציה.
- ו. בדיקת תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות, סימון חורים או מעברים העוברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים, באופן שיופיעו בתכניות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות שיערכו על ידי היועצים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.
- ז. הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המותכנות, תוך בדיקה של היעדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מערכות הקשורות למתקן, אף אם תוכנו על ידי מי מהיועצים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ואז כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.
- ח. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ט. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות "סופר מכרז" והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות לכתבי כמויות, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- י. עדכון פרק מזוג האויר והאוויר במפרטי המכר. בדיקה חוזרת של מפרטי המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ואז עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- יא. הכנת אומדן מפורט של ערך המתקן, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הכנת האומדן.
- יב. הכנסת שנויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית, אשר תקבע ע"י המזמין.
- יג. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יד. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- טו. מתן חוות דעת ביחס להצעות הקבלנים.
- טז. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שידרש לביצוע המתקן.
- טז. מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש תכניות ומסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

מס' חוזה: CONT-10-2311

תבנית: מיזוג אויר

פרויקט: רוטשילד - פיני

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים

יועצים בע"מ

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

3.4 פיקוח עליון:

א. הפיקוח העליון של המתקן על ביצוע המבנים יכלול:

- בדיקת התכניות המפורטות הנערכות ע"י הקבלנים ואישורן.
- פיקוח עליון על ביצוע המתקן בפרויקט ובמפעלי הייצור של רכיביו, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
- תאום ושתוף פעולה עם היועצים בביצוע הפיקוח העליון על ביצוע המתקן.
- בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- הדרכה ומתן הסברים למנהל, ליועצים, לקבלנים ולמפקח באתר.
- דווח למנהל על ממצאי הבדיקות ועל התקדמות ביצוע המתקן לאחר כל ביקור של המתקן במתקן ובמפעלי הייצור של רכיביו.
- עדכון התכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או לצורך ביצוע שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך ביצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- השתתפות בקבלת המתקן ו/או חלקים מהמתקן, העברת רשימות ליקויים לתיקון ואישור גמר ביצוע המתקן, בתיאום עם היועצים.
- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע המתקן ובפיקוח העליון עליו ועל התאמתו לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק. השתתפות לפי דרישה בבירורים של תביעות הקבלן, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות.
- ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- הכנת תכניות הביצוע על רקע התכניות המקוריות תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפי תכניות מדירות AS MADE שתימסרנה ע"י הקבלן המבצע למתקן, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.
- חתימה על כל מסמך ו/או תכנית שידרשו ע"י הרשויות במהלך הבניה, לרבות חתימה על אשור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ותעודת גמר.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.

ביתא הוטשילד - פינוי
ח.מ. 5.565.194

- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר עם תכנון ובצוע המתקן. גם לאחר תקופת הבדק.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון ולביקורת על הבצוע.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה ובמפעלי היצור של המתקן לפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
 - ביצוע חדר מכוונות במרתפים.
 - ביצוע תעלות אוורור במרתפים.
 - ביצוע צנרת למערכות לכל קומה ו/או ביצוע הכנות ליחידות מיני מרכזיות בכל דירה טיפוסית.
 - התקנת ציוד.
 - ביקורת מערכות חשמל ופיקוד למתקן.
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנחל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל יצרן (לוחות פיקוד וכד') יגיש המתכנן למנהל דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות.

בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה בנוסח נספח ט' כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניות ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.

ללא דו"חות והצהרות אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.
- 4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים את התכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכי וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
- 5. המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

נספח ג'לוח זמנים ושילוב עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

ביתא
ח.פ. 15
15

מס' חוזה: CONT-10-2311

תבנית: מיזוג אוויר

פרויקט: רחשילד – פיני
בינוי

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים
יועצים בע"מ

נספח ד'שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן לרבות תכנון ופיקוח מערכות אוורור מאולץ ומערכות מיזוג אוויר, לרבות תכניות להכנות הכנות בלבד למערכות מיזוג אוויר, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשיעורים ובמועדים כדלקמן :

עבור מערכות אוורור מאולץ ומזוג שטחים משותפים, מחסנים ומרתפים :
מתחם C+B+A

סוג	מחיר ליח'	כמות יח'	סה"כ
מבנה מגורים מתחם A	665 שח/יח"ד	225 יח"ד	149,625 שח
שטחי מסחר A עד 1,000 מ"ר	10,000 שח	קומפ'	10,000 שח
מבנה ציבור מתחם A	20 שח/מ"ר	130 יח"ד	2,600 שח
מבנה מגורים מתחם C+B	665 שח / יח"ד	535 יח"ד	355,775 שח
שטחי מסחר C+B עד 1,000 מ"ר	10,000 שח	קומפ'	10,000 שח
מבנה ציבור C+B	20 שח/מ"ר	1,020 מ"ר	20,400 שח
שטחי משרדים C+B עד 1,300 מ"ר	12,000 שח	קומפ'	12,000 שח
סה"כ			560,400 שח

(במילים חמש מאות שישים אלף, ארבע מאות שח).

המחיר כולל :

- תכנון תת"ק
- תכנון תלת מימד REVIT
- תכנון בסביבת BIM

בסעיף זה :

מבנה ראשוני - המבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.

מבנה חוזר - מבנה נוסף, המוקם בשלמותו או בחלקו עפ"י תכניותיו של המתכנן ביחס למבנה הראשוני, על אותו המגרש או במגרש אחר, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכניס שינויים והתאמות בתכניות הקיימות, כגון : התאמת התכנון לשינויים בחקיקה בתקנים, בתקנות ואו בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, קומת עמודים התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ואו הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

יחידת דיור ראשונית - הדירה שהוקמה לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.

יחידת דיור חוזרת - דירה נוספת, המוקמת בשלמותה או בחלקה עפ"י תכניותיו של המתכנן ביחס לדירה הראשונית באותו הבניין או בבניין אחר, על אותו המגרש או במגרש אחר, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתה התבקש המתכנן להכניס שינויים והתאמות בתכניות הקיימות, כגון : התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ואו בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, שינויים קלים במידות.

2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל לא יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן.

3. למען הסר ספק :

3.1 שכר הטרחה יחושב כמכפלת המבנים / יחידות הדיור שבתכנון ושכנוונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לדוגמא : אם בקטע א', בכוונת המזמין לבצע מבנה אחד הכולל 30 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 30 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותו מבנה ואותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים).

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.נ. 515851194

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים/הדירות שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין. אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחים, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב' ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

ביתא ירושלים
ח.פ. 01

א.א. סטטוס/מס' נד"ב
התחייבות/מס' נד"ב
ח.פ. 01
דמי שירות קניין - מביל פסחין

מס' חוזה: CONT-10-2311

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רטשילד - פינני

בינוי
א.א. מהנדסים
יועצים בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1 שכ"ט יוגש לכל מתחם בנפרד לפי שלבי התשלום הבאים:

10%	לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -	1.1.1
15%	לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -	1.1.2
25%	לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -	1.1.3
20%	לאחר גמר הוצאת תכניות לבצוע -	1.1.4
20%	במהלך ביצוע הפיקוח העליון -	1.1.5
5%	לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן, קבלת המערכות ע"י המתכנן וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור אכלוס -	1.1.6
5%	לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו -	1.1.7

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך ש+45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

הא. סמלית / ציטוט ב"מ
מסמכים / ציטוט ב"מ
תאריך: 04/05/2014
דפוס: קריסטל - מכליל סמלית

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פינוי
ספק: א.א. מהנדסים
יועצים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-10-2311
סטטוס: [סטטוס חוזה]

נספח "ו"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא

515851194

בע"מ

רוטשילד

, א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת א.א מהנדסים יועצים בע"מ / הפועל בשם חברת א.א מהנדסים יועצים בע"מ / המספק שירותים לחברת א.א מהנדסים יועצים בע"מ *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי א.א מהנדסים יועצים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מיזוג אויר בפרויקט **רוטשילד – פינאי בינוי**.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל א.א מהנדסים יועצים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ואו בכל כלי ואו אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ואו לפרויקט הנ"ל ואו לשירותים הניתנים לכם ע"י א.א מהנדסים יועצים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ואו מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

א.א מהנדסים יועצים בע"מ

המנהל הכללי

החברת

א.א מהנדסים יועצים בע"מ

א.א מהנדסים יועצים בע"מ

א.א מהנדסים יועצים בע"מ

שם:

ת.ז.:

כתובת:

מס' חוזה: CONT-10-2311

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מיזוג אויר

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוטשילד – פינאי

בינוי
א.א מהנדסים
יועצים בע"מ

נספח "ז"מפרט ביטוחי המתכנן

תאריך: _____

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מרח' יהונתן נתניהו ג', אור-יהודה (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מבוטחנו: _____ (להלן: "היועץ")

אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _____
למתן שירותי _____ (להלן: "השירותים" ו/או
"ההסכם", לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים הניתנים לחברה:-

1. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש לחברה), כתוצאה ממעשה ו/או מתדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "תאריך הרטרואקטיביות"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים.

הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.

2. ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של היועץ על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי מי מעובדיו.

3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כללי לכל הפוליסות -

1. "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.

2. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.

ביתא רטשילד בע"מ
ח.מ. 515851194

האמסטרס/אשרור
החברה/המבוטח
ח.מ. 515851194

דפוס קיימן - תל אביב

מס' חוזה: CONT-10-2311

פרויקט: רטשילד - פיגוי

תבנית: מיזוג אויר

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים

יועצים בע"מ

3. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.
 4. הפרת תנאי הפוליסות על ידי היועץ בתום לב לא תפגע בזכויות החברה על פי הפוליסות.
 5. הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
 6. הפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהליה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 7. הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.
- אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.**

(תפקיד החותם)

(שם החותם)

(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

האגודה לזכויות
הצרכנים
חברת המבטח
דפוס קיטון - תל אביב

ביתא רוס שילד
ח.ב. 51104
רושילד - פינוי
בימי
ספק: א.א מהנדסים
יועצים בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2311

תבנית: מיזוג אוויר

פרויקט: רושילד - פינוי

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א מהנדסים
יועצים בע"מ

אישור קיום ביטוחים

טופס מספר 906

תאריך הנפקת האישור
13/11/2024

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור ויחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם	שם	שם	אופי העסקה: ☒ שירותים	☒ מזמין שירותים
ביתא רוסשילד בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברת קשורות ו/או שותפות בפרויקט (להלן יקראו יחד: "מבקש האישור")		א.א. מהנדסים ועצים אבשלום אליהו	עיסוק המבוטח: ☒ תכנון ייעוץ ופקוח בתחום מיזוג אוויר, מערכות חשמל, תקשורת	
פ.ח. / ז.ח.	פ.ח. / ז.ח.	ת.ז. / פ.ח.	נבדקה, מתקני חשמל, כיהול ופיקוח על מערכות חשמל תקשורת ובקרה ומיזוג אוויר.	
515851194		514663541		
מען	מען	מען		
יוני נתניה 1, אור יחדה	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:	חתעשייה 7000, מרכז מסחרי נעמן, עכו		

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך התחלה	תאריך סיום	גבול האחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח	מטבע	כיסויים נוספים ובטול חריגים
					למקרה*	לתקופה	
☒ צד ג'	650001147024	מגדל משרדים 2021	01/10/2024	30/09/2025	2,000,000	2,000,000	☒ אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) (302) ☒ יותר על תחילת לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון, (309) ☒ כיסוי לתביעות המל"ל (315) ☒ מבוטח נספח בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור (321) ☒ ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) (328)
☒ אחריות מעבידים	650001147024	מגדל משרדים 2021	01/10/2024	30/09/2025	20,000,000	20,000,000	☒ יותר על תחילת לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון, (309) ☒ מבוטח נספח - היה ויחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח (319) ☒ ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) (328)
☒ אחריות מקצועית	150009217524	מגדל ביט 2018	01/10/2024	30/09/2025	2,000,000	2,000,000	☒ אבדן מסמכים (301) ☒ דינה, השמחה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית (303) ☒ מבוטח נספח בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור (321) ☒ עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח (327) ☒ ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) (328) ☒ תקופות גילוי (יש לציין מספר חודשים) (332) 6 תודשים

מק"ט 01011001 (מהדורה 02.2023)



012929060102010223

עמוד 1 מתוך 2 דפים

קוד מסמך: 292

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בהסכם ל
גבי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה).

☒ תרומת פיקוח חקן ובקרה (0265) ☒ שירותי ייעוץ ובקרה (084) ☒ מנהלית, מדינית, חקלאית (1040) ☒ יועצים / שותפים (038)

ביטולי/שינוי הפוליסה*

שימי לדעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא _____ יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 30

חתימת האישור

המבטח:

תאריך	שם החתום	טריט מדמון	שם החברה	מגדל חברה לביטוח בע"מ	חתימת המבטח *
13/11/2024					

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
 ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה הממיה בהסכם ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי
 הכוללים בתו החדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.)

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספת ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

- בניה טרומית / מתועשת – במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לני"ל גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע לכל אלמנט ואלמנט וכולל בדיקת תכניות יצרן ומתן ההנחיות הנדרשות לביצוע מתקני מיווג אויר ובקרה באלמנטים טרומיים.

פּלֶה־מַסְמְכִים וְהַתּוֹכְנִיּוֹת יַעֲרְכוּ בִשְׁפָה הָעִבְרִית.

מ.א. 680/79
ת.ד. 680/79
ת.ד. 680/79

החלטות - תש"ל

בית דין
מס' 194

פרויקט: רוטשילד – פינוי

בניו
א.א. מהנדסים
יועצים בע"מ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive-like shape. The signature is located in the bottom right corner of the page.

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

(המזמין)

אני הח"מ א.א. מהנדסים יועצים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- חיפה בקשר עם
 [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו וחושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי,
 בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

א.א. מהנדסים יועצים בע"מ
 תעודת זהות: 515851194
 חשבונית מס' 515851194
 יחידת מס' 515851194

ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2311

תבנית: מיזוג אוויר

פרויקט: רוטשילד - פינ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים
יועצים בע"מ

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר חיפה עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקיז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקיז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

חיום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

אאמממממממממ
חחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחח

מס' חוזה: CONT-10-2311

פרויקט: רוטשילד - פינ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

ד"ר קובץ



תכנון ופיקוח מתקני חשמל ■ תקשורת ■ מיזוג אוויר

■ שירותי ייעוץ ■ רמיטרי קריינן

מהנדסים יעצנים בע"מ

תאריך: 21.12.2022

מספר: 1522-2022

לכבוד:

תב"א. שטרן ניהול פרויקטים הנדסים בע"מ

לידי: הילה חסין מנהלת תכנון

טל. 054-6559506

מייל: hilah@istern.co.il

הנדסה: הצעת מחיר מעודכנת לתכנון מיז"א ואוורור - פרויקט "פינוי בינוי" מתחם רוטשילד קריית אליעזר, חיפה

1. אנו מודים לך על פנייתך למשרדנו לקבלת הצעת מחיר.
2. הנני מתכבד להגיש לך הצעת מחיר מעודכנת לתכנון מיז"א ואוורור עבור פרויקט "פינוי בינוי" מתחם רוטשילד קריית אליעזר, חיפה כדלקמן:

2.1. יום: אפריקה התחזושות עירונית תכנת אחים דונין

2.2. פרויקט פינוי בינוי מעורב שימושים במתחם רוטשילד - המעפילים בתא שטח 2002 ו- 2003, מתחם B ו- C.

2.3. פירוט שמחים ראשוני:

משרדים	מ.ציבור	מסחר	מגורים		תא שטח	מתחם
			מס' מבנים	יח"ד		
560	450	400	3	205	2002	B
720	570	370	3	330	2003	C

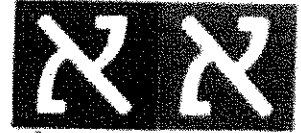
3. להלן הצעתנו:

3.1. תכנון מערך מיז"א יכלול:

- 3.1.1. תכנון מערכת מיזוג אוויר.
- 3.1.2. תכנון אוורור שירותים.
- 3.1.3. תכנון שחרור עשן.
- 3.1.4. תכנון שחרור עשן ואוורור חנין תת"ק.
- 3.1.5. תכנון אב"כ במקלטים.
- 3.1.6. הכנת תכנית בפורמט ממותש RVT.
- 3.1.7. עריכת מפרט טכני מיוחד.
- 3.1.8. ביצוע פיקוח עליה.

4. שכר טרחה:

תכנון מתקני מיזוג אוויר ואוורור				
סוג	מקצוע	מחיר ליח'	יח'	סה"כ
מבנה מגורים	מתקני מיז"א ואוורור	665 שח/יח"ד	535 יח"ד	355,800 שח
שטחי מסחר עד 1,000 מ"ר	הכנת למתקני מיז"א ואוורור	10,000 שח	קומפ'	10,000 שח
מבנה ציבור	מתקני מיז"א ואוורור	20 שח/מ"ר	1,020 מ"ר	20,400 שח
שטחי משרדים עד 1,300 מ"ר	הכנת למתקני מיז"א ואוורור	12,000 שח	קומפ'	12,000 שח
תנין תת"ק	מתקני אוורור	כלול	כלול	כלול
תוספת שכ"ט	תכנון תלת מימד REVIT	כלול	כלול	כלול
תוספת שכ"ט	תכנון בסביבת BIM	כלול	כלול	כלול
סה"כ שכר טרחה מתקני מיזוג אוויר ואוורור				398,200 שח



תכנון ופיקוח בתקני חשמל ■ תקשורת ■ מיזוג אוויר
■ מערכות קירור ■ דמיטרי קריינין

מהנדסים ויועצים בע"מ

5. פירוט התשלומים:

5.1. תנאי התשלום יסוכמו בתווה

6. הערות כלליות להצעה זו:

6.1. על שכר התכנון האמור בכל מקום בהצעה יש להוסיף מע"מ בחזק.

6.2. המזמין ישלם ישירות למכון העתקות בגין צילומים והעתקות.

6.3. תנאי תשלום: שוטף + 30% ~~45~~

7. שכר הטרחה אינו כולל:

7.1. CFD, מדידה, מיפוי, העתקות, פלוסים, סקרים, וכד'.

7.2. שינוי דיריים.

7.3. שירותים שלא הוגדרו בתכולת העבודה במסגרת מסמך זה.

הצעה מאושרת בפני לאגיה אל טלד הספס הגלס לפרס אפס המצאן
למזוג סבלס אפס תלסס ומגס גלס
למצאן נמסס גלסססס לפרס אפססס A למצאן
המזוג למצאן יחלסס פרוססס לפרסס 15 אל סססס מזוג למצאן

ביתארוסססס
515851194.5.ח

שם המזמין:

חתימת המזמין:

בברכה,

א.א. מהנדסים ויועצים בע"מ

תכנון חשמל ומיזוג "א"